

감사결과 처분요구서

- 직원의 품위유지의무위반 조사건 -

2020. 10. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 직원의 품위유지의무위반 행위(징계)	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경과 목적

★★본부 직원이 원전 주변지역 상가에 있는 주점에서 술을 마시고 주인과 손님들에게 행패를 부리는 등 주취폭력을 상습적으로 행사하여 경찰관서에 신고가 되었다는 제보를 접하였다.

이에 피해를 입은 주점 업주와 면담을 통해 피해 경위 청취하고 주취폭력을 행사한 직원을 상대로 그 경위를 상세히 조사하여 그에 상응하는 조치를 취하는 등 공직기강을 확립하기 위하여 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 범위와 중점

따라서 이번 감사에서는 위 제보 내용을 확인하는 일을 감사의 범위로 삼았고 다음 사항에 중점을 두었다.

- 품위유지의무위반 행위를 하게 된 경위 및 피해 정도
- 수사기관 신고 여부 및 처분결과 확인
- 임직원 윤리행동강령 준수 여부

3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2020. 2. 19.부터 2020. 9. 16.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 피감사자의 병가(알코올 사용의 의존증후군 치료, 2020. 2. 27. ~ 2020. 4. 24.)와 경찰, 검찰의 수사 기간을 제외하고 사실 관계 확인 및 검찰 기소 여부 등에 대해 실시하였고 2020. 10. 7. 감사결과심의위원회를 통해 내부검토 과정을 거쳐 2020. 10. 19. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	★★원자력본부	복무	직원의 품위유지의무위반	징 계 (정직)	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원의 품위유지의무위반

관 계 부 서 ★★원자력본부

징계 대상자 A

징 계 종 류 정직

징 계 사 유

1. 사건 개요

위 사람은 20△△. △. △△.부터 현재까지 한국수력원자력(주)(이하 “한수원”이라 한다) ★★원자력본부(이하 “★★본부”라 한다) 제☆발전소 ◇◇부 ◇◇파트에서 ◇◇ 관리업무를 담당하고 있다.

그런데 위 사람은 ◎◎에서 술을 마시고 귀가하는 길에 택시를 타고 와 요금을 편취하는가 하면 ★★본부 주변지역인 ♠♠시 ♣♣면 𠂔𠂔리에 있는 주점에서 술에 취해 행패를 부리고 술값도 제때 갚지 않아 지역 주민들 사이에 민원이 발생하였고 심야시간에 주점에서 술에 취해 행패를 부리다가 관할 경찰서에 신

고까지 되었다.

그러하여 ◆◆죄, ▲▲▲▲죄 혐의로 약식 기소되는 등 공기업 직원으로서 품위를 손상하는 행위를 저질러 지역사회와 함께 소통하며 지역상생이라는 사회적 가치를 실현하려는 조직의 목표에 반하여 회사의 명예를 심각하게 훼손하였다.

2. 관계법령과 판단기준

한수원 임직원은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지권익위법”이라 한다) 제2조 제3호 나.목, 「공직자윤리법」 제3조의 2에 따른 공직유관단체의 장 및 그 직원에 해당하여 공직자 신분이다.

그러므로 「부패방지권익위법」 제7조에 따라 ‘공직자는 품위를 손상하는 행위’를 하여서는 아니 되고 「형법」 제260조(폭행) 제1항에 따르면 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처하되 단, 같은 법 제260조 제3항에 따라 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다.

또한 「형법」 제314조(▲▲▲▲) 제1항의 규정에 따르면 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있고 같은 법 제347조(◆◆) 제1항에는 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

한편, 한수원 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 하며, 같은 규칙 제11조(금지사항) 제1호에 따라

회사의 명예를 훼손하여서는 아니 된다.

따라서 한수원 임직원은 공직자로서 직무 내·외를 불문하고 법령을 준수하고 폭행, ◆◆ 등 품위를 손상시키는 행위로 회사의 명예를 훼손하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

가. 품위손상금지의무위반 행위의 경우

1) 택시요금에 대한 ◆◆죄

위 사람은 택시요금을 지불할 의사나 능력이 없음에도 20△△. △. △. 01:20경 ○○시 북구 매산로 65, ♠♠앞에서 친구와 술을 한잔하고 귀가하는 길에 피해자가 운행하는 영업용 택시에 승차하여 ♠♠로 가자고 하여 같은 날 01:40경 ♠♠시 ♣♣면에 있는 ♣♣파출소 앞에 이르러 “택시 요금이 없다”며 요금 3만 원의 지불을 면하여 재산상의 이득을 취하였다.

이로 인하여 위 사람은 ♠♠경찰서에 ◆◆죄(사건번호 제2020-0000호)로 입건되어 20△△. △. △. ○○지방검찰청 ♠♠지청에 기소의견으로 불구속 송치되었다.

이에 ♠♠지청(검사 B)에서는 ‘구약식’으로 처분하였다.

2) 주점 내에서 폭행, ▲▲▲▲의 점

위 사람은 20△△. △. △. 01:30경 ♠♠시 ♣♣면 ㅼㅼ리에는 있는 ‘ㅼㅼㅼ’ 주점에서 술에 취해 소파에 잠이 들었다가 깨어난 후에 옆 테이블 손님과 시비가 붙어 행패를 부리는 등 20△△. △. △.부터 20△△. △. △.까지 총 4회에 걸쳐 발

전소 주변지역 상가 주점에서 술을 마시고 행패를 부려 주점의 정상적인 영업
업무를 방해하고 주점 업주와 종업원, 손님들에게 욕을 하는 등 폭행을 가하였다.
상세한 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 폭행, ▲▲▲▲죄의 명세

순번	일 시	장 소	비 위 사 실	조 치
1	20* *.*.*.*. 01:20경	♠♠시 ♣♣면 ㉡㉡리 '㉡㉡' 주점	손님으로 들어가 술을 마시고 소파에 누워 잠을 자는 것을 업주가 나가라 고 깨우자 욕을 하는 등 주점의 정상 적인 영업 업무를 방해하고 폭행함	훈방조치 (피해자 처벌불원)
2	20* *.*.*.*. 02:00경	♠♠시 ♣♣면 ㉡㉡리 '㉡㉡' 노래궁	손님으로 들어가 업주에게 욕을 하 면서 행패를 부려 영업을 방해함	훈방조치 (피해자 처벌불원)
3	20* *.*.*.*. 01:00경	♠♠시 ♣♣면 ㉡㉡리 '㉡㉡' 주점	손님으로 들어가 술을 마시다가 업 부에게 행패를 부림	훈방조치 (피해자 처벌불원)
4	20* *.*.*.*. 22:10경	♠♠시 ♣♣면 ㉡㉡리 '㉡㉡' 주점	술에 취해 손님으로 들어가 시비가 붙어 욕을 하는 등 행패를 부려 주점 의 정상적인 영업 업무를 방해하고 이들을 폭행함	신고 후 입건됨

위 [표 1] 순번 '1번'항 ~ '3번'항은 피해자들이 처벌을 원하지 않고 피해
진술도 거부하여 경찰관서에 형사 입건되지 않았지만 순번 '4번'항은 기재 내용과
같이 ▲▲▲▲, 폭행 혐의로 신고 되었다.

한편 ♠♠경찰서 형사과 강력팀에서 위 사람을 ▲▲▲▲죄와 폭행죄에
대하여 기소의견으로 ㉡㉡지방법검찰청 ♠♠지청에 송치하였고 이에 ♠♠지청
(검사 B)에서는 ▲▲▲▲죄에 대하여 '구약식', 폭행죄는 '공소권없음1)'으로 처분

하였다.

3) 주점에서의 술값 외상 거래

한편 제보에 따르면, 위 사람이 ♠♠시 ♣♣면 ㉡㉡리에 있는 ‘㉡㉡㉡’ 주점에서 외상으로 술을 마시고 술값을 독촉하는 업주의 요구를 수차례 거절함으로써 피해를 준 사실이 있다고 하여 업주 상대 확인한 바, ① 20 * *. *. *. 저녁(시간불상)에 1,070,000원, ② 20 * *. *. *. 저녁(시간불상)에 590,000원, ③ 20 * *. *. *. 저녁(시간불상)에 310,000원, ④ 20 * *. *. *. 저녁(시간불상)에 1,020,000원으로 총 4회에 걸쳐 합계 2,990,000원 상당의 술값을 주지 않았다고 진술하고 경찰서에 제출한 술값 영수증으로 외상 거래사실은 충분히 인정된다.

최근 ‘코로나19’로 영세 상인들이 영업의 어려움을 겪어 경제사정이 좋지 않음에도 외상으로 술을 마시고 후일 갚겠다고 하고는 수차례에 걸친 피해 업주의 술값 요구에 “준다”는 말만 하고 제때 갚지 않은 점으로 볼 때, 이는 단순 망각으로 인함이 아니고 술값 상당의 이득을 취하고자 한 고의적인 행동으로 인정되므로 공기업 직원의 신분으로는 매우 부적절한 행동임은 명백하다.

이에 대하여 위 사람은 술값 외상 거래에 대하여 당시 술에 취해 정확한 기억은 없지만 업주의 진술을 인정하므로 피해 업주에게 외상 술값으로 300만 원을 송금 후 피해자와 원만히 합의²⁾하였다고 한다.

1) 피해자와 원만히 합의되어 처벌을 불원하므로 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없음

2) 합의에 대한 증빙으로 합의서를 제출받고 피해자 상대 확인한 바 원만히 합의를 하였다고 진술함

관련자 주장 및 판단

A는 이 건 비위 사실에 대하여 전부 인정하고 평소 알코올 의존증으로 술을 끊지 못 해 일어난 일로 앞으로는 절대 이런 일이 없도록 할 것이며 병원에서 알코올 의존증 치료를 꾸준히 진행 중이고 일부 피해자와 원만히 합의를 하였다고 진술하면서 병원 진단서, 합의서 등을 감사 자료로 제출하였다.

하지만 알코올 의존증이 있다고 하더라도 술에 취해 발전소 주변지역 상가 주점에서 욕을 하는 등 행패를 부려 주점의 정상적인 영업을 방해하고 술값을 제때 주지 않았을 뿐만 아니라 타고 온 택시비마저도 편취하는 등의 행위는 공기업 직원으로서 품위를 심각하게 손상하는 행위이다.

따라서 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조 제1항, 같은 규칙 제11조 제1호의 규정에 위배된 것으로 같은 규칙 제73조 제1호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 사장은 발전소 주변지역 상가 주점에서 술에 취해 업주와 손님들에게 욕을 하는 등 행패를 부리는 등의 행위로 회사의 명예를 훼손한 직원 A를 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.